gặp K và H. D rủ K và H đi lễ ở Chùa Trấn Quốc. H cầm lái chở K và D ngồi sau. Đến Chùa Trấn Quốc, H mang xe vào bãi gửi xe và cầm luôn vé gửi xe và chìa khoá xe máy. Lợi dụng lúc D vào trong Chùa Trấn Quốc làm lễ, K và H quay trở ra vào bãi gửi xe lấy xe máy của D đi về nhà nghỉ Quỳnh Giao. Tại đây H và K đã đặt chiếc xe máy của D cho ông Đỗ Thành được 7.500.000 VND. Trần Trung K cầm tiền để thanh toán tiền nhà nghỉ, tiền cược bóng đá và chi tiêu chung cho cả bọn.

Sau khi làm lễ xong, D ra ngoài tìm H và K nhưng không thấy. D vào bãi gửi xe cũng không thấy xe của mình. Tìm mọi cách liên lạc đều không gặp H và K nên D đã tới cơ quan công an quận Tây Hồ trình báo vụ việc.

Thấy có dấu hiệu của tội phạm, ngày 20/5/2022, cơ quan điều tra công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với H và K. Tại cơ quan điều tra, H và K đã thành thật khai báo. Gia đình H và K đã khắc phục hậu quả.

Sau khi có kết luận điều tra, ngày 11/6/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ ra cáo trạng truy tố H, K về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, khoản 2 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 10/7/2022, Toà án nhân dân quận Tây Hồ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo K 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng, bị cáo H 24 tháng tù.

Câu hỏi 1. Anh/Chị có nhận xét gì về bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân quận Tây Hồ tuyên phạt đối với bị cáo H và K?

Câu hỏi 2. Giả sử Nguyễn Đình H và Trần Trung K đến nhờ đích danh Anh/Chị bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình tại phiên toà sơ thẩm, Anh/Chị phải xử sự như thế nào? Tại sao?

Câu hỏi 3. Nếu là luật sư, Anh/Chị phải tiến hành những việc gì trước khi tham gia phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án này? Hãy trình bày quan điểm và lập luận bào chữa của anh/ chị tại phiên toà sơ thẩm để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo H và K?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)